

1529035-91.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325839/2021 - 32º D.P. ITAQUERA, 21695402 - 32º D.P. ITAQUERA, 2444/21/232 - 32º D.P. ITAQUERA, 2325839 - 32º D.P. ITAQUERA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529035-91.2021.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529035-91.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325839/2021 - 32º D.P. ITAQUERA, 21695402 - 32º D.P. ITAQUERA, 2444/21/232 - 32º D.P. ITAQUERA, 2325839 - 32º D.P. ITAQUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUTEMBERG IZIDIO DE LIMA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

GUTEMBERG IZIDIO DE LIMA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 30 de novembro de 2021, por volta das 17h30, na residência situada na Rua Sales Oliveira, nº 75, Aricanduva, nesta cidade e comarca de São Paulo, estaria guardando e mantendo em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 100 tabletes contendo cocaína (100,1kg), substância entorpecente, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal.

Regularmente citado (p. 128), o réu apresentou defesa preliminar (p. 144/155), que foi rejeitada (p. 157).

Durante a instrução processual, duas testemunhas foram ouvidas, interrogando-se o réu ao final.

Em memoriais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação das penas base acima do mínimo legal, pela incidência da agravante da reincidência, pelo afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e pela imposição de regime inicial fechado. A Defesa, por sua vez, sem apresentar oposição à condenação do réu, pugnou pela fixação da pena, na forma dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, pela aplicação do privilégio previsto na legislação específica e pela imposição do regime inicial intermediário para o cumprimento da pena privativa de liberdade (p. 151/153).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de p. 05, pelo boletim de ocorrência de p. 10/13, pelo auto de exibição e apreensão de p. 19, pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente de p. 29/31, pelo laudo de exame químico toxicológico de p. 129/131 e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A testemunha Celso Oliveira Almeida, policial civil, disse, em suma, que estavam investigando o crime de tráfico de entorpecentes quando chegou a informação de que grande quantidade de entorpecente estaria sendo armazenada no imóvel indicado. Informaram à autoridade policial e, em cumprimento de ordem de serviço, se deslocaram ao local e permaneceram em campanha. Relatou que o réu foi abordado assim que saiu do imóvel e, após autorização, em buscas, encontraram grande quantidade de entorpecente dentro de bolsas. Indagado, o réu disse que, na véspera, uma pessoa havia pedido para que guardasse as substâncias no imóvel em troca do pagamento de certa quantia. Acrescentou que as bolsas também foram apreendidas e que o réu permaneceu detido desde a sua abordagem no portão da residência.

As declarações da testemunha Marcelo da Silva Araújo foram no mesmo sentido das de seu parceiro.

Interrogado, o réu confirmou que, na véspera de sua prisão, veio a guardar três bolsas, mas não havia cocaína. Disse que pegou um dinheiro emprestado e aceitou a proposta para guardar as três bolsas, que estavam com crack, e não cocaína. Afirmou que, na data marcada para a droga ser retirada, apareceram os policiais, que apreenderam as bolsas com entorpecente. Em um primeiro momento foi abordado na rua, liberado e, em seguida, quando retornou para casa com sua esposa, houve a invasão da residência. No caminho para a delegacia eles trocaram as bolsas, pois o crack tem maior valor do que a cocaína. Afirmou que a droga que armazenava valeria dois milhões de reais. Negou ter autorizado que os policiais ingressassem em sua residência.

Pois bem.

Sob o crivo do contraditório, os policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do réu, ouvidos em juízo, esclareceram que, em cumprimento de ordem de serviço emitida com base em informações privilegiadas, dando conta da existência de entorpecentes armazenados na Rua Sales Oliveira nº 75, compareceram ao local e, após campanha, efetuaram a abordagem do réu ao deixar o imóvel. Afirmaram que o réu franqueou acesso ao imóvel e que, em buscas, foram encontradas três mochilas contendo tabletes de cocaína, sendo que, indagado, Gutemberg esclareceu que estava guardando as substâncias para indivíduo que não identificou visando o pagamento de uma dívida.

Ante o caráter incriminador da prova, convém ressaltar que, nos autos, inexistente elemento capaz infirmar o teor e a credibilidade dos depoimentos prestados, sendo certo que o simples fato de serem agentes do Estado não se mostra suficiente para tanto. Cobia à Defesa alegar e comprovar fato concreto capaz de relativizar a prova testemunhal colhida, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, 'o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal' (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp nº 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/05/2017). A alegação do réu de que a substância mantida em depósito era diversa da apresentada pelos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante não convence. Além de isolada no conjunto probatório acostado aos autos, é pouco crível que os policiais, dispusessem de mais de 100 kg (cem quilos) de cocaína e, ainda, substituíssem a substância entorpecente apreendida por outra que, em verdade, é da mesma natureza.

Também não convence a afirmação de que os policiais teriam invadido a residência do réu, pois desacompanhadas de qualquer elemento de prova. A própria esposa do réu que, segundo declarado em interrogatório, estaria na residência quando do ingresso dos policiais não foi arrolada para corroborar a tese apresentada pela defesa, que, sem qualquer respaldo, não prospera.

No mais, o exame químico-toxicológico de p. 129/131 resultou positivo para Cocaína, substância prevista na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98, sendo certo que a enorme quantidade apreendida torna evidente que se destinava ao tráfico.

Dessa forma, sendo certo que o réu, nas circunstâncias descritas na denúncia, mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, grande quantidade de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é de rigor sua condenação nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Devidamente delimitada a conduta criminosa e sua autoria, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CF/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, diante da enorme quantidade de cocaína apreendida e dos maus antecedentes do réu (proc nº 7003122-10.2004.8.26.0050/CNJ e proc nº 7002608-05.2009.8.26.0625/CNJ - p. 48/57), fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ora, o delito envolve a apreensão de quantidade relevante de cocaína, fato que autoriza a majoração da pena base. Como já decidido pelo E. STF: "(...) É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.(...)" (HC nº. 132.600/ES; Rel. Min. Dias Toffoli; Informativo 828).

Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço a reincidência do réu (proc nº 7010265-79.2006.8.26.0050/CNJ e proc nº 7000681-02.2008.8.26.0637/CNJ - p. 48/57) e fixo a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na linha da manifestação ministerial, entendo inviável o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o réu apresentou versão fantasiosa, imputando conduta ilícita aos policiais, sem apresentação de qualquer prova.

Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante das condições subjetivas do réu.

Assim, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Imponho o regime inicial fechado para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade, diante da reincidência e da péssima valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

A fixação do regime inicial não encontra fundamento apenas no quantum de pena

privativa de liberdade, mas nas circunstâncias do crime e condições subjetivas, conforme prevê o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal. Além disso, o período de prisão cautelar é insuficiente para qualquer alteração do regime ora estabelecido. A quantidade de pena não autoriza os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu GUTEMBERG IZIDIO DE LIMA SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. O crime praticado é grave, envolveu grande quantidade de cocaína, e não há notícias de alteração da situação fática que determinou a decretação da prisão preventiva do réu pela decisão de p. 62/67, que deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, visando resguardar a ordem pública.

Recomendo o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos (salvo pequena amostra, que poderá servir como contraprova).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA